

<제5편 병합소송.제12장 다수당사자소송.제01절 공동소송>

[기출][2021-1-2]공동소송인 독립의 원칙과 증거공통의 원칙에 따른 청구기각 판결의 적법성

《[문제1] 甲은 乙에게 5,000만 원을 대여하였고, 丙은 乙의 대여금채무를 보증하였다. 乙이 변제하지 않자 甲은 5,000만 원을 반환받기 위해서 乙과 丙을 공동 피고로 하여, 乙에 대해서는 주채무의 이행을 구하고 丙에 대해서는 보증채무의 이행을 구하는 소를 제기하였다. 다음 물음에 답하시오. (단, 아래의 각 물음은 상호 독립적임) (50점)

(물음2) 제1심 제1회 변론기일에 乙은 甲에게 대여금 5,000만 원을 모두 변제했다고 주장하고 그에 관한 증거를 제출하였다. 그러나 丙은 답변서도 제출하지 않았고 변론기일에도 불출석하였다. 법원이 증거조사한 결과 乙의 주장이 타당하다는 심증을 형성하였다면, 甲의 乙과 丙에 대한 각 청구를 기각하는 판결을 할 수 있는가? (25점)》

<문제1의 물음2> 공동소송인 독립의 원칙과 증거공통의 원칙에 따른 청구기각 판결의 적법성

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 乙을 주채무자로, 丙을 보증채무자로 하여 대여금 반환을 구하는 공동소송을 제기하였고, 乙은 변제항변과 증거를 제출한 반면 丙은 소송에 응하지 않은 상황이다. 쟁점으로 <공동소송인 중 일부 당사자의 주장과 증거가 다른 공동소송인에 대한 청구 판단에 미치는 영향 및 법원이 甲의 각 청구를 함께 기각할 수 있는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 공동소송의 형태와 심판방법, 공동소송인 사이의 주장·증거의 효력 및 이에 따른 법원의 판결 가능 여부를 설명한다.

II. 통상공동소송의 심리원칙과 자백간주의 법리

1. 공동소송인 독립의 원칙과 주장공통의 원칙

(1) 공동소송인 독립의 원칙

- "민사소송법 제66조"에 의하면 공동소송인 1인의 소송행위, 상대방의 소송행위 및 1인에 대해 생긴 사항은 다른 공동소송인에게 영향을 미치지 아니한다. 이를 공동소송인 독립의 원칙이라 하며, 사안의 주채무자·보증인 간 소송과 같은 통상공동소송에 전면 적용된다.

(2) 주장공통의 원칙의 인정 여부

- 공동소송인 독립의 원칙상 공동소송인 중 1인이 제출한 주요사실에 관한 주장은 다른 공동소송인에게 효력이 미치지 않는바, 이를 주장공통의 원칙 부정이라 한다. "대법원" 역시 통상공동소송에서는 공동소송인 독립의 원칙이 적용되므로 공동소송인 중 1인이 한 주장은 다른 공동소송인에게 원칙적으로 효력이 미치지 않는다고 판시하여 이를 명백히 부정한다.

2. 증거공통의 원칙과 자백간주의 법리

(1) 증거공통의 원칙

- 증거공통의 원칙이란 공동소송인 중 1인이 제출한 증거는 다른 공동소송인과의 관계에서도 사실인정의 자료로 삼을 수 있다는 법리이다. "판례"는 공동소송인 독립의 원칙에도 불구하고 소송 자료의 유기적 결합을 위해 이를 인정한다. 다만 변론주의 원칙상 사실의 주장이 전제되어야 하므로, 당사자가 주장하지 않은 사실을 타방의 증거만을 통해 임의로 인정할 수는 없다.

(2) 답변서 미제출 및 기일 불출석의 효과

- "민사소송법 제150조 제1항·제3항"에 의하면, 당사자가 답변서를 제출하지 아니하고 변론기일에 출석하지 아니한 때에는 상대방이 주장한 사실을 자백한 것으로 본다. 이를 자백간주라 하며 법원은 이에 구속된다.

III. 사안의 적용

1. 피고 乙에 대한 청구의 판단

- 피고 乙은 제1회 변론기일에 변제 사실을 독자적으로 주장하였고 적법한 증거를 제출하였다. 수소법원이 심리 및 증거조사를 통해 乙의 변제 주장이 타당하다는 확고한 심증을 형성하였으므로, 대여금채무는 변제로 인하여 소멸한 사실이 인정된다. 따라서 법원은 원고 甲의 피고 乙에 대한 청구를 기각하여야 한다.

2. 피고 丙에 대한 청구의 판단

(1) 주장공통원칙의 부정에 따른 제한

- 피고 丙은 소송과정에서 어떠한 변제 주장도 제기하지 않았다. 주장공통의 원칙이 부정되므로 주채무자 乙이 행한 변제 주장은 보증인 丙에게 효력이 미치지 않는다.

(2) 증거공통원칙의 적용 한계와 자백간주의 성립

- 乙이 제출한 증거가 증거공통의 원칙에 따라 丙을 위해서도 사용될 수 있으나, 변론주의의 한계상 丙이 변제 사실 자체를 주장하지 않았으므로 법원은 丙을 위하여 변제 사실을 인정할 수 없다. 나아가 丙은 답변서를 제출하지 않고 변론기일에 불출석하였으므로 "민사소송법 제150조"에 따라 甲이 주장한 대여금 채무의 존재를 자백한 것으로 의제된다.

(3) 부증성의 예외적 차단과 판결의 범위

- 보증채무의 부증성이라는 실체법적 성질이 존재하나, 소송법적으로는 변론주의와 공동소송인 독립의 원칙이 우선 적용된다. 따라서 법원은 丙에 대하여 변제 사실을 인정할 수 없으며 자백간주에 구속되므로, 보증채무의 이행을 구하는 甲의 丙에 대한 청구는 인용하여야 한다.

IV. 결론

- 수소법원은 주채무자인 피고 乙에 대한 청구는 변제 사실의 인정에 의하여 기각하여야 하는 반면, 보증인인 피고 丙에 대한 청구는 자백간주 성립에 의하여 인용하여야 한다. 결과적으로 법원은 피고 乙에 대한 청구는 기각하고 피고 丙에 대한 청구는 인용하는 일부인용(일부기각) 판결을 선고하여야 하므로, 甲의 乙과 丙에 대한 각 청구를 모두 기각하는 판결을 할 수는 없다.